

한국남동발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

【5】

제 목 자체계약 관련 계약관리 규정 운영 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

2023. 3. 21. E 수력발전소에서 약 430km 떨어진 ▷▷▷▷ 접경지대에 지진이 발생하여 E 수력발전소 현지채용 직원의 숙소 건물에 균열이 발생하였고 C 국영 컨설팅 기업인 M에서 현지 숙소건물의 안전진단을 실시한 결과 안전진단 결과 안정성 위험 등급을 받게 되어 F(이하 “F”라 한다)는 숙소 신축계획을 수립하고 계약을 추진하였다.

숙소신축 가격산정을 위해 현지 설계업체인 @@에 설계용역을 의뢰하였고 설계가 완료되자 입찰을 진행하여 최종낙찰자로 ##사를 선정하고 숙소 신축공사를 진행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「출자회사관리규정」 제7조의6(출자회사 계약 및 인사관리)에 따르면

사업개발 부서와 출자운영부서는 출자회사로 하여금 공정한 계약업무 수행을 위해 국가계약법 등을 우선으로 준용하거나 자체 계약관리 규정을 운영하도록 요구하여야 한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「계약업무처리기준」 공사입찰유의서 제17조(낙찰자의 결정)에 따르면 「국가계약법」 시행령 제42조 등에 정한 낙찰자 결정기준에 적합한 자를 낙찰자로 한다고 되어 있고 「국가계약법」 시행령 제42조에 따르면 기술 입찰을 실시한 후 가격입찰을 시행하는 2단계 경쟁 등의 입찰은 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다고 되어 있다.

따라서 F는 우리 회사에서 출자한 출자회사로 공정한 계약업무 수행을 위해 「국가계약법」 등을 준용하거나 자체 계약관리 규정을 운영하여야 하며 2단계 경쟁 등의 입찰로 입찰을 진행할 경우 「국가계약법」을 준용하거나 준용할 수 없는 경우 자체 규정을 마련하여 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 F E 현지직원 숙소 신축공사 계약 진행 과정을 확인한 결과 F는 @@ 설계에 설계용역을 의뢰하여 20xx년 xx월 신축공사 예산을 C 루피로 산출받았고 @@ 설계사에서 추천한 시공업체를 대상으로 20xx. xx. xx. 입찰참가요청서를 발송하였다.

그리고 20xx. xx. xx. 기술심사평가와 가격 개찰을 시행하였으며 입찰에 참여한 3개사 모두 기술심사평가 기준을 만족하여 [표]와 같이 최저가격입찰자를 최종 낙찰자로 선정하였다.

[표] E 현지숙소 건설계약 개찰결과

구 분	회사명	입찰금액(PKR)	비 고
1순위			부가세 제외
2순위			
3순위			

그런데 낙찰자로 선정된 # # 사의 투찰가격은 설계용역 시 산출한 공사 예상가격을 초과하여 미리 파워는 낙찰자 결정 시 가격 적정성에 대한 검토를 하였어야 하나 별도 검토 없이 최저가격입찰자라는 사유로 낙찰자로 결정하였다.

F가 동 입찰 시 우리 회사 「계약업무처리기준」에 따른 절차를 준용하였다면 설계사에서 산출한 공사비는 예정가격에 해당되며 최저가격 입찰자가 예정가격을 초과하여 입찰하였으므로 동 입찰은 유찰시키고 재입찰을 진행하여야 하나 현재 자체 계약규정이 없으므로 투명한 업무처리를 위해 규정 마련이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 F에서는 자체 발주 건에 대한 계약규정을 마련하여 기준에 따라 계약을 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 F에서 발주하는 계약 건이 자체기준에 따라 진행될 수 있도록 계약관리 규정을 제정하시기 바랍니다. (개선)